الباب الثالث : في العتق ، والكتابة ، والتدبير، وفيه مسائل:

المسألة الأولى : في تعريف العتق ، ومشروعيته ، وفضله ، وحكمة مشروعيته :

١- تعريف العتق :

العِتْق لغة : بكسر العين وسكون التاء : الحرية والخلوص ، مشتق مِنْ قولهم : عَتَق الفرس ، إذا سبق ، وعتق الفرخ : طار واستقل وخلص .

وشرعاً : هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق ، وإزالة الملك عنها ، وتثبيت الحرية لها .

٢- أدلة مشروعيته :

الأصل في مشروعية العتق : الكتاب ، والسنة ، والإجماع .

أما الكتاب ، فقوله تعالى : ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [النساء :٩٢] ، وقوله تعالى : ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ﴾ [المجادلة :٣] .

وأما السنة : فعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ قال : (من أعتق رقبة ، أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار ، حتى فَرْجَه بفرجِه)[١] .

وأجمعت الأمة على صحة العتق ، وحصول القربة به إلى الله تعالى .

٣- فضله :

العتق من أفضل القربات وأجل الطاعات ، لما جاء في فضل العتق من قوله تعالى : ﴿ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴾ [البلد :١٣] يعني : تخليص الشخص من الرقِّ ، وقد ورد ذلك في معرض بيان الطريق التي فيها النجاة والخير لمن سلكها ؛ ألا وهي : عتق الرقاب .

وتقدم معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قبل قليل في فضل العتق ، وعن أبي أمامة رضي الله عنه أيضاً عن النبي ﷺ قال : (أيما امرئٍ مسلم أعتق امرأ مسلماً كان فكاكه من النار...) الحديث[٢] . والنصوص في فضل العتق كثيرة جداً .

(١) أخرجه البخاري برقم (٢٥١٧) ، ومسلم برقم (١٥٠٩)-٢٢ ، واللفظ له .

(٢) أخرجه الترمذي برقم (١٥٤٧) وصححه ، وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي برقم ١٢٥٢) .